Kantonsratsbeschluss über die Unterstützung der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen in Folge des Coronavirus

vom 17. November 2020

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen

hat von der Botschaft der Regierung vom 11. August 2020[1] Kenntnis genommen und

erlässt[2]

als Beschluss:

I.

Ziff. 1

[1] Der Kanton St.Gallen gewährt der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen ein rückzahlbares Darlehen von höchstens Fr. 8'400'000.–.

[2] Der Kanton St.Gallen beteiligt sich an der Kapitalisierung der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen mit zusätzlichen Mitteln von höchstens Fr. 430'000.–.

Ziff. 2

[1] Für die Ausrichtung des Darlehens an die Genossenschaft Olma Messen St.Gallen wird ein Kredit von Fr. 8'400'000.– gewährt.

[2] Für die Erhöhung des Eigenkapitals der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen wird ein Kredit von Fr. 430'000.– gewährt.

[3] Die Kredite werden der Investitionsrechnung belastet.

Ziff. 3

[1] Das Darlehen wird in den ersten zehn Jahren zinslos ausgerichtet.

---

1 ABl 2020-00.026.925.

2 Vom Kantonsrat erlassen am 17. September 2020; nach unbenützter Referendumsfrist rechtsgültig geworden am 17. November 2020; in Vollzug ab 9. Dezember 2020.

[2] Die Laufzeit des Darlehens beträgt höchstens zwanzig Jahre, wobei auf eine Rückzahlung des Darlehens während den ersten zehn Jahren verzichtet wird.

[3] Ab dem elften Jahr der Laufzeit amortisiert die Genossenschaft Olma Messen St.Gallen das Darlehen mit einer jährlichen Rate von wenigstens Fr. 840'000.–.

[4] Die Regierung, in Abstimmung mit dem Stadtrat St.Gallen, legt die weiteren Konditionen in einer Vereinbarung mit der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen fest.

Ziff. 4

[1] Die Höhe des Darlehens wird mittels Grundpfandrecht (Register-Schuldbrief) im Nachgang zu den Grundpfandrechten des Bankenkonsortiums eingetragen.

Ziff. 5

[1] Allfällige Verluste aus der Darlehensgewährung sowie Wertberichtigungen an der Beteiligung werden zum entsprechenden Zeitpunkt dem besonderen Eigenkapital belastet.

II.

[keine Änderung anderer Erlasse]

III.

[keine Aufhebung anderer Erlasse]

IV.

1. Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses.

2. Die Rechtsgültigkeit dieses Erlasses setzt voraus, dass die politische Gemeinde St.Gallen beschliesst, sich an der Kapitalisierung der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen mit zusätzlichen Mitteln von höchstens Fr. 1'291'000.– zu beteiligen und der Genossenschaft ein rückzahlbares Darlehen von höchstens Fr. 8'400'000.– zu gewähren.

3. Dieser Erlass untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.[3]

St.Gallen, 17. September 2020

Der Präsident des Kantonsrates:
Bruno Cozzio

Der Leiter der Parlamentsdienste:
Lukas Schmucki

Die Regierung des Kantons St.Gallen

erklärt:[4]

Der Kantonsratsbeschluss über die Unterstützung der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen in Folge des Coronavirus wurde am 17. November 2020 rechtsgültig, nachdem innerhalb der Referendumsfrist vom 5. Oktober bis 16. November 2020 keine Volksabstimmung verlangt worden ist.[5]

Der Erlass wird ab 9. Dezember 2020 angewendet.

St.Gallen, 24. November 2020

Der Präsident der Regierung:
Bruno Damann

Der Staatssekretär:
Benedikt van Spyk

3 Art. 7 Abs. 1 und 8 RIG, sGS 125.1.
4 Siehe ABl 2020-00.033.611.
5 Referendumsvorlage siehe ABl 2020-00.029.909.